

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אלון שוסטר
יצחק קרויזר
רם בן ברק

פ/5844/25

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הקלה בפיצול דירות) התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 147ב – בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 147ב –

(1) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא :

"(3) בסעיף קטן (ב)(4), במקום "ט"ו באב התשע"ז (7 באוגוסט 2017) יקראו "ג' באב התשפ"ד (7 באוגוסט 2024)";

(2) בסעיף קטן (יד), במקום "ה' בסיוון התשפ"ה (1 ביוני 2025) יבוא "ט"ז בסיוון התשפ"ז (1 ביוני 2027)".

דבריו הסבר

במסגרת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 155), התשפ"ד–2024 (להלן – תיקון מס' 155), הוסדרה בסעיף 147ב לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה–1965 (להלן – החוק), האפשרות לבצע פיצול של יחידות דיור בבתים צמודי קרקע מתוך מטרה להתמודד עם מצוקת הדיור. הוראות תיקון מס' 155 מאפשרות לבצע את פיצול הדירה בדרך של בקשת הקלה בשני מסלולים שניתן לשלב ביניהם. התיקון התבסס על הוראות חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 – הוראת שעה), התשע"ז–2017 (להלן – תיקון מס' 117), שפקעו בחודש פברואר 2023, שלא חלו על יישוב שנקבעה לגביו מגבלה על היקף יחידות הדיור בתוכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור (להלן – תמ"א 35).

אחד מתנאי הסף שנקבעו בתיקון מס' 155 לבקשת ההקלה הוא כי התוכנית לפיה מתבקשת ההקלה נכנסה לתוקף לפני יום ט"ו באב התשע"ז (7 באוגוסט 2017) (להלן – המועד האחרון). הגבלה זו יצרה מצב של הזדהות המרחב הכפרי מההסדרה וזאת משום שהמועד האחרון הוא גם מועד כניסתו לתוקף של תיקון מס' 117 שקבע בסעיף 147(י)(3) לחוק כי האפשרות לביצוע פיצול של יחידת דיור לא תחול על יישוב שנקבעה לגביו מגבלה על היקף יחידות הדיור בתמ"א 35. הבחירה במועד זה כמועד הקובע נבעה מהנחה

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 370.

כי תוכניות מאוחרות יותר כבר לקחו בחשבון את האפשרות לפיצול דירות מכוח הוראות תיקון מס' 117. עם זאת, תנאי סף זה אינו רלוונטי ליישובים לאור העובדה כי הוראות תיקון מס' 117 לא אפשרו מלכתחילה את פיצול הדירות ביישובים שחלה לגביהם מגבלה על היקף יחידות הדיור כאמור, מגבלה שחלה על יישובים שברובם הם יישובים כפריים.

על כן, קביעת התנאי יצרה הבחנה שאינה מוצדקת בין יישובים שונים ובין מרחבים כפריים אשר נמצאים באזור גיאוגרפי סמוך, ומאות ואף אלפי בעלי נכסים שתכננו לבצע פיצול יחידת דיור נותרו ללא אפשרות חוקית לממש זאת, אף אם התכנון בשטח תומך בכך. הדבר גרם לפגיעה מהותית באוכלוסייה הכפרית ובמאמץ הלאומי להרחבת היצע הדיור.

לאור האמור, הצעת חוק זו מבקשת לתקן את סעיף 147ב(ב) לחוק, כך שתינתן הקלה ליישובים כפריים אשר חלה עליהם מגבלה לפי תמ"א 35 באשר למספר יחידות הדיור, ולגביהם תיקבע תחולת האפשרות לבקש הקלה לפי תאריך מאוחר יותר – יום ג' באב התשפ"ד (7 באוגוסט 2024). קביעת המועד החדש תביא לשוויון הזדמנויות תכנוני ולצמצום עיוותים שנוצרו מתאריך שאינו תואם את המציאות התכנונית בשטח. בנוסף, הצעת החוק עשויה להועיל במספר תחומים:

א. סיוע למשבר הדיור: פיצול דירות בבתים צמודי קרקע מהווה פתרון מידי, זול, בר-קיימא ונגיש – ללא צורך בתשתיות נוספות או הקצאת קרקע חדשה.

ב. עידוד הישארות צעירים: צעירים אינם יכולים לגור בסביבת מגוריהם עקב מחסור ביחידות דיור קטנות. פיצול מאפשר דיור בין-דורי ותמיכה במשפחות צעירות.

ג. הגברת שימוש יעיל בקרקע בנויה: ללא צורך בשינוי ייעוד, התחדשות עירונית או הרחבות, הפיצול ממקסם את השימוש במבנים קיימים.

ד. צמצום בירוקרטיה: קביעת מועד תחולה מעודכן מייטרת צורך בפעולה פרטנית מול מוסדות התכנון ומאפשרת ודאות תכנונית.

בנוסף, מכיוון שסעיף 147ב(יד) לחוק קובע כי הוראות סעיף 147ב יחולו לגבי בקשה להקלה ליחידת דיור נוספת שהוגשה לוועדה המקומית לפני יום ה' בסיוון התשפ"ה (1 ביוני 2025) (להלן – הוראת שעה), התרת המועד האמור על כנו לא תאפשר ביצוע בפועל של התיקון המוצע בסעיף 1 להצעת החוק. לכן, מוצע לתקן את הוראת השעה כך שתחול למשך שנה נוספת ותאפשר באופן מעשי את מימוש ההארכה המוצעת לעניין יישובים אשר חלה עליהם מגבלה לפי תמ"א 35 באשר למספר יחידות הדיור. הארכת הוראת השעה כאמור תיתן מענה גם ליישובים שאינם במרחב הכפרי ולא הספיקו להגיש בקשות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)